

Nr. 148 Vermerk des Reichskabinettsrats Willuhn. 8. September 1939

R 43 II/608a, Bl. 15

Beginn:

Beginn:

[Änderungsverordnungen zum Reichsgesetz über das Kreditwesen und für das Bank- und Sparkassenwesen]

1. Vermerk:

Der Reichswirtschaftsminister legt zwei Gesetzentwürfe zur Erledigung durch den Ministerrat für die Reichsverteidigung (Umlauf) vor¹.

1. Der Entwurf einer Verordnung zur Änderung des Reichsgesetzes über das Kreditwesen sieht die Auflösung des Aufsichtsamts für das Kreditwesen vor. Dieses Amt ist durch § 30 des Reichsgesetzes über das Kreditwesen vom 5. Dezember 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1203)² bei der Reichsbank errichtet worden. Es ist oberstes Organ der staatlichen Aufsicht, der alle in Deutschland bestehenden Kreditinstitute unterliegen. Dem Aufsichtsamt gehören an der Präsident des Reichsbankdirektoriums als Vorsitzender, der Vizepräsident des Reichsbankdirektoriums als stellvertretender Vorsitzender, ein vom Führer und Reichskanzler ernanntes Mitglied, der Staatssekretär des Reichsfinanzministeriums, der Staatssekretär des Reichswirtschaftsministeriums, ein Staatssekretär des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und ein Staatssekretär des Reichsministeriums des Innern.

Der Verordnungsentwurf sieht weiter vor die Unterstellung des Reichskommissars für das Kreditwesen, der die Amtsbezeichnung „Reichsaufsichtsamt für das Kreditwesen“ erhalten soll, unter den Reichswirtschaftsminister auch in fachlicher Hinsicht. Nach den jetzigen Bestimmungen stellt das vorgenannte Reichsaufsichtsamt für das Kreditwesen die Richtlinien für die Tätigkeit des Reichskommissars auf³.

2. Der Entwurf einer Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete des Bank- und Sparkassenwesens. Der Reichswirtschaftsminister soll die Ermächtigung erhalten, im Bereiche des Bank- und Sparkassenwesens organisatorische Maßnahmen zu treffen, die zu einer straffen Konzentration und

¹ Vorlagen des RWiM vom 5. 9. 1939, am selben Tag durch MD K. Lange mündlich bei RKabR Willuhn angekündigt, in der Rkei eingegangen am 7. 9. und mit Widerspruchsfrist bis 11. 9., 12 Uhr in Umlauf gesetzt; R 43 II/608a, Bl. 2–14, 18.

² S. ARH II/1, Nrr. 38 Ziff. c., 53 II P. 18), i. d. F. der Gesetze vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1456; ARH II/2, Nr. 282 P. 13) und vom 4. 9. 1938 (RGBl. I S. 1151; ARH V, Anhang FV 465*).

³ Vgl. die Begründung im Begleitschreiben des RWiM: „Die Verordnung verfolgt den Zweck, mir den Bank- und Sparkassenapparat fester in die Hand zu geben, um mir die Lenkung des Kapital- und Kreditmarkts zu erleichtern. Durch den Abbau einer Behörde trägt sie ferner zur Vereinfachung des Behördenaufbaus bei. Die Maßnahmen sind im Hinblick auf die außerordentlichen Aufgaben, vor die der Bank- und Sparkassenapparat in Kriegszeiten gestellt ist, dringend geboten. Sie wären aber auch ergriffen worden, wenn der Friede erhalten geblieben wäre.“ R 43 II/608a, Bl. 3 f. – Die VO zur Änderung des Reichsgesetzes über das Kreditwesen wurde von Göring am 15. 9. 1939 ausgefertigt (RGBl. I S. 1953) und daraufhin auch das Gesetz über das Kreditwesen in neuer Fassung vom 25. 9. 1939 (RGBl. I S. 1955) bekanntgemacht; R 43 II/608a, Bl. 19–48; PFUNDTNER/NEUBERT III d 17. Druckfassung, ErgVO und Erlasse sowie Anregungen der RBk zu dessen Weiterbildung 1942/43 s. R 2501/6944. Vgl. ergänzend ARH II/2, Nr. 282 Anm. 39. – Der bisherige RKom. für das Kreditwesen Friedr. Ernst wurde auf Betreiben des RWiM am 3. 11. 1939 in den Wartestand versetzt; s. Anhang, FV 347*.

Eine weitere ÄndVO zum KreditwesenG vom 23. 7. 1940 (RGBl. I S. 1047) wandelte die Anzeigepflicht bei Übernahme einer Beteiligung an einem anderen Kreditinstitut in ein Genehmigungsrecht des Aufsichtsamts um und vereinheitlichte den Beginn der Verzinsung von Spareinlagen auf den 15. Tag nach Einzahlung. Eine letzte ÄndVO vom 18. 9. 1944 (RGBl. I S. 211) löste das Reichsaufsichtsamt auf und verteilte seine Funktionen auf RWiM und RBkDir.; s. im einzelnen R 43 II/241, Bl. 26–66.

Leistungssteigerung des Kreditapparates notwendig sind. Er soll die Befugnisse erhalten, Kreditinstitute neu zu errichten, aufzuheben, zusammenzuschließen oder umzuwandeln, die bestehenden Satzungen zu ändern, neue Satzungen einzuführen und dergl.⁴

Der Reichswirtschaftsminister teilt mit, daß die beteiligten Stellen den Entwürfen zugestimmt haben. Der Reichswirtschaftsminister hat Abschriften der beiden Vorlagen den übrigen Mitgliedern des Ministerrats für die Reichsverteidigung unmittelbar übersandt.

2. Herrn MinDir. Kritzinger ergebenst⁵.

W[illuhn]

⁴ Vgl. die Motivierung im Begleitschreiben des RWiM (o. Anm. 3); „Eine ähnliche Ermächtigung galt bisher für das Altreich, war aber auf die Landesregierungen abgestellt und erfaßte nicht die in privater Rechtsform betriebenen Kreditinstitute. Sie läuft Ende 1939 ab. Dagegen hatte ich für die Ostmark und das Sudetenland bereits eine entsprechende Ermächtigung. Diese soll also nunmehr auf das ganze Reichsgebiet ausgedehnt werden. Die für das Altreich bisher geltende Ermächtigung an die Landesregierungen wird dadurch entbehrlich. Bei Handhabung der Verordnung wird jeweils die Beteiligung der zuständigen Ressorts beachtet werden. Soweit auf privater Rechtsgrundlage bestehende Institute von Maßnahmen auf Grund der Verordnung berührt werden, sollen Eingriffe in die Organisation mit besonderer Vorsicht erfolgen.“

Die sog. „SparkassenVO“ wurde gemäß telefon. Mitteilung von MD Gramsch/PrStM an MD Kritzinger vom 12. 9. 1939 im Einvernehmen mit StS Landfried/RWiM vorerst zurückgestellt, „um etwaige Beunruhigung in den Kreisen der Wirtschaft zu vermeiden“. Am 25. 10. bat MD Lange Willuhn aber, der Sache nun Fortgang zu geben: „Auf die Verordnung kann jetzt deswegen nicht mehr verzichtet werden, weil ohne sie eine Rechtsgrundlage für den einheitlich ausgerichteten Aufbau des öffentlich-rechtlichen Kreditwesens in den neuen Reichsgauen Posen und Westpreußen nicht vorhanden sein würde. Die Vorarbeiten für die Neuorganisation des Bank- und Sparkassenwesens in diesen beiden Reichsgauen sind bereits so weit gediehen, daß Sparkassen- und Giroverbände sowie Girozentralen gegründet werden müssen, deren rechtliche Gestaltung nur beim Vorliegen einer Ermächtigung des Reichswirtschaftsministers, wie sie die Verordnung vorsieht, mit der Organisation des Kreditwesens im Altreich in Einklang gebracht werden kann.“ MD Gramsch gab Willuhn am 7. 11. sein Einverständnis, am 20. 11. legte der RWiM erneut eine Ausfertigung der *VO über Maßnahmen auf dem Gebiete des Bank- und Sparkassen wesens* vor, und Göring unterzeichnete sie am 5. 12. 1939 (RGBl. I S. 2413); R 43 II/608a, Bl. 16, 49–59.

Am 13. 12. 1940 proponierte der RWiM m. d. B. um verkürzte Einspruchsfrist von 24 Stunden eine ÄndVO, welche die Geltungsdauer der SparkassenVO mit Blick auf „die durch den Krieg hervorgerufenen besonderen Verhältnisse“ wie auf die nach Kriegsende anstehende Reorganisation unbefristet verlängerte. Jedoch verzögerte sich ihre Verabschiedung, weil der RFM seine „Beteiligung an Maßnahmen besonderer Bedeutung“ einforderte, desgleichen der RJuM, da die VO sonst den RWiM berechtige, „ohne jede sachliche Beschränkung [...] grundlegende Vorschriften des bürgerlichen Rechts, des Handelsrechts, des Gesellschaftsrechts, des Genossenschaftsrechts und anderer Gesetze außer Anwendung zu setzen“. Nach Abgabe entspr. Zusicherungen wurde die ÄndVO zur *VO über Maßnahmen auf dem Gebiete des Bank- und Sparkassen wesens* schließlich von Göring mit Datum vom 31. 12. 1940 vollzogen (RGBl. 1940 I S. 19); s. R 43 II/608a, Bl. 63–95.

⁵ Mit undat. Vm. Willuhns: „hat Vorgelegen.“

Zitierhinweis

Nr. 148 Vermerk des Reichskabinettsrats Willuhn. 8. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d148>